

1500381-05.2022.8.26.0408
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Renata Ferreira dos Santos Carvalho
Comarca: Ourinhos
Foro: Foro de Ourinhos
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/06/2022

... Paulista assim reconheceu:
"Habeas Corpus - Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico - Prolação de r.
sentença - Pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade. Presença dos
requisitos da custódia cautelar - R. Sentença que manteve a prisão preventiva que
se encontra suficientemente fundamentada - Paciente incurso, em tese, em prática de
crime hediondo, para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ourinhos
Foro de Ourinhos
2ª Vara Criminal
Rua dos Expedicionários, n.1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500381-05.2022.8.26.0408 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500381-05.2022.8.26.0408
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WILLIAM FERREIRA DA CONCEIÇÃO e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Vistos.

WILLIAM FERREIRA DA CONCEIÇÃO, qualificado a fls. 65, e TIAGO HENRIQUE APARECIDO CORREA, qualificado a fls. 82, foram denunciados perante este Juízo como incurso no artigo artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, na madrugada de 25 de janeiro de 2022, por volta das 2h50, na Rua Rio Novo, nº 2, Centro, no Município de Salto Grande, Comarca de Ourinhos, agindo de comum acordo, com unidade de desígnios, cada qual concorrendo para a ação do outro, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida contra Guilherme Augusto Sutti Lima e Tamires Plixo de Oliveira Martins, duas bicicletas, sendo uma da marca GTS M1, cor preta, avaliada em R\$ 1.300,00, pertencente à segunda, e outra da marca Alfameq, cor branca, avaliada em R\$ 700,00, pertencente ao primeiro.
Recebida a denúncia em 04 de fevereiro de 2022 (fls. 111/114), os réus foram citados pessoalmente e apresentaram resposta à acusação (Willian à fl. 170 e Tiago à fl. 171).
Durante a instrução probatória, foram ouvidas as vítimas e uma testemunha arrolada

em comum pelas partes, seguindo-se pelos interrogatórios dos réus. Encerrada a instrução processual, em sede de alegações finais orais, o representante do Ministério Público postulou pela condenação do acusado, por entender que ficaram suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do delito, pleiteando a aplicação da agravante da liderança para o réu Willian Por seu turno, a Defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória ou o reconhecimento da inexistência de culpabilidade, uma vez que os réus cometeram o crime sob efeito de drogas. Subsidiariamente pugnou pelo reconhecimento da desistência voluntária (fls. 231/232 – gravação audiovisual).

É, em síntese, o relatório.

Fundamento e decido.

O feito teve tramitação regular e inexistem irregularidades a serem corrigidas ou vícios a serem sanados, encontrando-se presentes os pressupostos processuais e as condições para o regular exercício do direito de ação, motivo pelo qual passo imediatamente ao exame do mérito.

Cuida-se de ação penal em que se imputa aos acusados a prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas, a qual merece procedência, porquanto os elementos de prova reunidos nos autos corroboram a versão acusatória.

Com efeito, a materialidade do crime delineado na peça acusatória ficou consubstanciada pelos boletins de ocorrência de fls. 04/06, 40/42, auto de exibição de fls. 07, autos de reconhecimento de fls. 20/22; 23/25; 26/28; 29/31; 63/64 e 80/81, reforçada pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Já autoria é extraída dos depoimentos colhidos em juízo, especialmente das vítimas Guilherme e Tamires. Vejamos.

A vítima Guilherme Augusto Sutti Lima declarou ao ser ouvida no inquisitivo que “é proprietário de uma bicicleta de marca Alfamec, aro 26, na cor branca/vermelha; QUE por volta das 03h00min da madrugada de hoje estava sentado em um banco, situado na Rua Rio Novo, numeral 2 (bifurcação da Rua Rio Novo com a Rua Antônio Prado), na companhia de TAMIRES, cada qual com sua respectiva bicicleta, quando avistaram dois indivíduos se aproximando pela Av. Marechal Deodoro da Fonseca; QUE tais indivíduos estavam com os rostos descobertos, um deles vestia uma capa de chuva amarela, possuía uma tatuagem com “algo escrito” próxima de uma das sobrancelhas, bem como um diamante no pescoço, sendo conhecido pelo nome de “WILLIAN”; QUE o outro é conhecido por “TIAGO” e mora na “favelinha” dessa cidade; QUE os indivíduos se aproximaram e “WILLIAN” anunciou um “assalto”, enquanto “TIAGO” utilizou um caco de vidro para intimidar o declarante e TAMIRES, bem como apontou o objeto cortante em direção deles, coibindo qualquer tipo de reação do declarante e TAMIRES e ameaçando a integridade física; QUE os roubadores exigiram qualquer objeto de valor, mas diante a negativa de possuírem tais objetos, acabaram percebendo que TAMIRES guardava um aparelho celular no bolso, razão pelo qual voltaram a atenção a ela; QUE o declarante posicionou o corpo na frente de TAMIRES, alegando novamente que não possuíam objetos de valor, momento em que TAMIRES se afastou do local, indo para o outro lado da rua; QUE em seguida os roubadores viram as bicicletas ali estacionados e perguntaram ao declarante qual delas era de sua propriedade, tendo o declarante respondido que seria a “branca”, momento em que os roubadores disseram que iam leva-la e que era para o declarante ir embora e não chamar a polícia; QUE o declarante foi ao encontro de TAMIRES, que estava do outro lado da rua, enquanto os roubadores foram embora do local pela Rua Rio Novo, levando consigo a bicicleta do declarante e de TAMIRES; QUE o declarante e TAMIRES tomaram rumo para a residência de TAMIRES, tendo inclusive narrado o roubo ao VITOR (pai de TAMIRES), razão pelo qual embarcaram no veículo de VITOR e foram ao encalço dos roubadores, logrando êxito em avista-los na Rua Gabriel Fogaça, próximo da Praça da Bíblia; QUE neste momento “WILLIAN” estava conduzindo a bicicleta preta, enquanto “TIAGO” estava na condição de “carona”, sentado entre o selim e o guidão; QUE VITOR deslocou o carro em direção deles, acertando a roda traseira da bicicleta e derrubando-os ao solo, os quais ainda conseguiram empreender fuga correndo, tomando rumo ignorado; QUE em razão disso recuperaram aquela bicicleta; QUE em continuidade, retornaram para a residência de TAMIRES, onde guardaram a bicicleta recuperada, e o declarante e VITOR saíram novamente para tentar encontra-los, vendo “WILLIAN” pulando os

telhados das casas no quarteirão de cima onde foram derrubados; QUE depois disso o declarante e VITOR foram embora; QUE na manhã de hoje VITOR recebeu um comunicado partindo do policial militar Araújo, narrando que a outra bicicleta havia sido localizada abandonada na proximidade da entrada do pátio de veículos da prefeitura, razão pelo qual o declarante foi buscar a bicicleta e foi orientado a comparecer nesta Delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência acerca dos fatos; QUE o declarante afirma possuir condições de proceder ao eventual reconhecimento fotográfico dos roubadores; QUE ambas as bicicletas foram recuperadas”.

Em juízo, o ofendido afirmou que na ocasião dos fatos estava sentado com Tamires defronte ao rio quando perceberam dois indivíduos se aproximando, tendo pensado em ir embora do local, mas acabaram desistindo, oportunidade em que sofreram a abordagem criminosa. Disseram que os réus usaram um caco de vidro para ameaçar e exigiram a entrega dos aparelhos celulares, porém a vítima Tamires se recusou a entregar o aparelho e saiu correndo, oportunidade em que eles visualizaram as bicicletas que estavam estacionadas na sarjeta e decidiram subtraídas. Depois disso os réus fugiram cada qual conduzindo uma bicicleta, antes, porém utilizaram o caco de vidro para ameaçar o depoente, dizendo para não acionarem socorro policial. Ato contínuo, o depoente e a vítima Tamires correram até a casa do pai dela, contaram a ele sobre o ocorrido e ele saiu a procura dos assaltantes com o carro, juntamente com o depoente e a namorada. Nesse momento localizaram o réu Willian conduzindo a bicicleta de Tamiris, carregando Tiago no cano, próximo à praça da Bíblia, ocasião em que o pai de Tamires encostou o veículo no pneu traseiro da bicicleta e os dois caíram e fugiram correndo, abandonando a bicicleta no local. Informou que a outra bicicleta subtraída, de propriedade do depoente, foi encontrada abandonada no pátio da prefeitura, acreditando o depoente que após a subtração a bicicleta estragou e os assaltantes desistiram de carregá-la. Salientou que durante a ação criminosa notou que o réu Willian estava liderando a ação criminosa, tendo notado, inclusive que Tiago não queria subtrair a bicicleta, mas acabou acatando a ordem do comparsa. Ressaltou, no entanto, que em nenhum momento viu Willian ameaçando Tiago para prática da subtração. Disse que quem estava na posse do caco de vidro utilizado para ameaçar o depoente e Tamires era o réu Willian. Finalmente disse que durante o reconhecimento pessoal dos presos um ex cunhado do depoente foi colocado ao lado dos réus para reconhecimento.

A vítima Tamires Plíxo de Oliveira Martins relatou na fase policial que “é proprietário de uma bicicleta de marca GTS, aro 29, na cor preta; QUE por volta das 03h00min da madrugada de hoje estava sentada em um banco, situado na Rua Rio Novo, numeral 2 (bifurcação da Rua Rio Novo com a Rua Antônio Prado), na companhia de GUILHERME, cada qual com sua respectiva bicicleta, quando avistaram dois indivíduos se aproximando pela Av. Marechal Deodoro da Fonseca, os quais estavam com os rostos descobertos, inclusive um deles vestia uma capa de chuva amarela, possuía uma tatuagem com “algo escrito” próxima de uma das sobrancelhas, bem como um diamante no pescoço, sendo conhecido pelo nome de “WILLIAN”, enquanto o outro é conhecido por “TIAGO” e mora na “favelinha” dessa cidade; QUE os indivíduos se aproximaram e “WILLIAN” anunciou um “assalto”, enquanto “TIAGO” utilizou um caco de vidro para intimidar a declarante e GUILHERME, bem como apontou o objeto cortante em direção deles, coibindo qualquer tipo de reação por parte dos vitimados; QUE os roubadores exigiram qualquer objeto de valor, mas diante a negativa de possuírem tais objetos, acabaram percebendo que a declarante guardava um aparelho celular no bolso, razão pelo qual voltaram a atenção à declarante; QUE em razão disso GUILHERME posicionou o corpo na frente da declarante, alegando novamente que não possuíam objetos de valor, momento em que a declarante se afastou do local, indo para o outro lado da rua; QUE não demorou muito para GUILHERME se juntar a declarante, enquanto os roubadores foram embora do local pela Rua Rio Novo, levando consigo as duas bicicletas; QUE a declarante e GUILHERME tomaram rumo para a casa, tendo inclusive narrado o roubo ao VITOR, razão pelo qual embarcaram no veículo de VITOR e foram ao encalço dos roubadores, logrando êxito em avista-los na Rua Gabriel Fogaça, próximo da Praça da Bíblia; QUE neste momento “WILLIAN” estava conduzindo a bicicleta preta, enquanto “TIAGO” estava na condição de “carona”, sentado entre o selim e o guidão; QUE VITOR deslocou o carro em direção deles, acertando a roda traseira da

bicicleta e derrubando-os ao solo, os quais ainda conseguiram empreender fuga correndo, tomando rumo ignorado; QUE em razão disso recuperaram aquela bicicleta; QUE em continuidade, retornaram para a residência da declarante, onde guardaram a bicicleta recuperada, ao passo que GUILHERME e VITOR saíram novamente para tentar encontra-los, retornando a residência sem sucesso nas buscas; QUE na manhã de hoje VITOR recebeu um comunicado partindo do policial militar Araújo, narrando que a outra bicicleta havia sido localizada abandonada na proximidade da entrada do pátio de veículos da prefeitura, razão pelo qual GUILHERME foi buscar a bicicleta; QUE a declarante afirma possuir condições de proceder ao eventual reconhecimento fotográfico dos roubadores; QUE ambas as bicicletas foram recuperadas".

Em juízo Tamires informou que estava com o amásio próximo ao rio, oportunidade em que foram abordados pelos réus, sendo que Tiago estava na posse de um caco de vidro e Willian anunciou o assalto pedindo para os dois entregarem os celulares. Disse que tentou ocultar o celular, porém Tiago percebeu e pediu para ela entregar o aparelho, oportunidade em que saiu correndo. Nesse momento os acusados subtraíram as bicicletas da depoente e seu amásio que estava estacionadas na via pública, salientando, no entanto, que Tiago parecia não querer subtrair a bicicleta, porém acabou obedecendo à ordem do comparsa. Depois disso os dois fugiram com as bicicletas e a depoente e Guilherme correram até a casa do pai dela, a quem contaram sobre o ocorrido. Na sequência o pai dela saiu de carro com os dois a procura dos assaltantes pela cidade e acabou encontrando Willian conduzindo a bicicleta da depoente, com Tiago sentado no cano, próximo à praça da Bíblia, momento em que o pai dela bateu com o veículo contra o pneu traseiro da bicicleta e os dois caíram e depois fugiram correndo, abandonando a bicicleta no local. Disse que a outra bicicleta subtraída foi localizada abandonada no dia seguinte no pátio da prefeitura. Disse que depois do registro da ocorrência realizou o reconhecimento fotográfico e depois pessoal dos réus, ressaltando não ter tido qualquer dúvida no ato do reconhecimento. Acrescentou que notou, durante a ação criminosa, que o réu Willian tinha uma tatuagem em cima de uma das sobancelhas e outra no pescoço, enquanto Tiago tinha estatura mais baixa e era mais moreno. Disse que notou que Willian parecia estar no comando do assalto e que Tiago não parecia querer subtrair a bicicleta, porém ele queria muito o celular da depoente. Finalmente acrescentou que conhecia de vista uma das pessoas colocadas com os réus para fins de reconhecimento pessoal.

Corroborando os relatos uníssomos dos ofendidos, consta a declaração extrajudicial do genitor da vítima Tamiris, Vitor Martins que afirmou "era por volta das 3h00min da manhã quando a filha e GUILHERME estiveram em sua residência e acordaram o depoente, dizendo que haviam acabado de ser roubados por dois indivíduos, os quais possuíam um caco de vidro em mãos para ameaça-los, inclusive teriam levado a bicicleta de TAMIRES e GUILHERME, fugindo sentido Rua Rio Novo; QUE em razão da notícia, embarcaram no veículo do depoente e foram ao encalço dos roubadores, logrando êxito em avista-los próximo da Praça da Bíblia; QUE neste momento um dos roubadores estava conduzindo a bicicleta preta, enquanto o outro estava na condição de "carona", sentado entre o selim e o guidão; QUE o depoente deslocou o carro em direção deles, acertando a roda traseira da bicicleta e derrubando-os ao solo, os quais ainda conseguiram empreender fuga correndo, tomando rumo ignorado; QUE em razão disso recuperaram aquela bicicleta e retornaram para a casa, onde guardaram o objeto recuperado; QUE o depoente e GUILHERME saíram novamente para tentar encontrar os roubadores, vendo um deles (aquele que estava pilotando a bicicleta) pulando os telhados das casas no quarteirão de cima de onde foram derrubados; QUE depois disso o depoente e GUILHERME foram embora; QUE era por volta das 8h da manhã de hoje quando o depoente recebeu um comunicado partindo do Policial Militar Araújo, narrando que a outra bicicleta havia sido localizada abandonada na proximidade da entrada do pátio de veículos da prefeitura, razão pelo qual GUILHERME e o depoente foram buscar a bicicleta; QUE o depoente não sabe dizer quem comunicou a polícia sobre o roubo; QUE também não viu a face dos roubadores quando foram derrubados; QUE ambas as bicicletas foram recuperadas".

Ainda na fase extrajudicial, a D. Autoridade Policial que presidiu o inquérito que apurava os fatos, ouviu o policial militar Luís Augusto Araújo, o qual declarou que

“na manhã do dia 26 próximo passado recebeu um comunicado que uma bicicleta havia sido encontrada em estado de abandono escondida em um mato ao lado da entrada do pátio de veículos da prefeitura; QUE posterior a essa notícia tomou conhecimento que naquela madrugada fora subtraída uma bicicleta da filha ou do genro de VITOR; QUE o depoente se deslocou ao local e pode constatar a veracidade do encontro da bicicleta, razão pelo qual contatou VITOR, o qual compareceu ao local em companhia de GUILHERME, que reconheceu com 100% de certeza tratar-se da bicicleta roubada, inclusive GUILHERME narrou que na madrugada estava com TAMIRES em um banco na Rua Rio Novo (concha acústica) quando dois indivíduos se aproximaram, sendo um deles magro e tatuado e o outro de estatura mais baixa, os quais anunciaram o assalto e subtraíram sua bicicleta e outra da TAMIRES, tendo os roubadores fugido tomando sentido Rua Huet Bacelar; QUE GUILHERME disse ainda que após a ação delitiva foi com a namorada para a casa de VITOR (e também da vítima TAMIRES) e acordaram-no para saírem na busca das bicicletas subtraídas, logrando êxito em localizar uma delas com um dos roubadores; QUE o GUILHERME afirmou não ter registrado Boletim de Ocorrência acerca dos fatos; Por fim, o depoente esclarece que a bicicleta foi entregue aos indivíduos ali presentes, bem como foram orientados a comparecerem nesta Delegacia para formalizarem o RDO e exibirem as bicicletas para instruírem procedimento investigativo”.

Finalmente, o investigador de polícia Rafael Satoru Michiguchi narrou em juízo que após os fatos as vítimas registraram ocorrência policial relatando que já conheciam os assaltantes, sendo que um deles tinha uma tatuagem no rosto e outra tatuagem de diamante no pescoço, enquanto o outro assaltante morava no bairro favelinha. As vítimas informaram que os assaltantes estavam vestindo capa de chuva e utilizaram um caco de vidro para prática da subtração. Disseram que os assaltantes visualizaram o celular de Tamiris e exigiram a entrega do aparelho, no entanto Guilherme entrou na frente dela impedindo que os acusados subtraíssem o bem, oportunidade em que Tamires saiu correndo. Na sequência os réus subtraíram a bicicleta das vítimas e posteriormente Willian e Tiago foram localizados conduzindo uma das bicicletas subtraídas próximos à uma praça da cidade, ocasião em que foram derrubados da bicicleta e fugiram correndo, abandonando o bem no local. Finalmente salientou que a outra bicicleta subtraída foi localizada pela polícia militar abandonada no pátio da prefeitura.

Por sua vez, os réus Willian Ferreira da Conceição e Tiago Henrique Aparecido Correa negaram a prática delitiva ao serem interrogados em solo policial e, em juízo, optaram pelo silêncio, limitando-se a responder as perguntas do ilustre Defensor, quando negaram novamente qualquer envolvimento com o crime, porém sem apresentar qualquer justificativa para a suposta falsa acusação.

A versão negativa dos réus, no entanto, além de inconsistente e frágil, encontra-se completamente divorciada do conjunto probatório coligido aos autos, em especial das declarações das vítimas, as quais apontaram seguramente os réus como sendo os autores do roubo descrito na exordial acusatória, conforme revelaram os autos de reconhecimento de pessoa por meio fotográfico de fls. 20/22; 23/25; 26/28; 29/31, os autos de reconhecimento de pessoa presencial de fls. 63/64 e 81/82, e reconhecimento realizado durante a instrução processual (fls. 231/232 – gravação audiovisual).

Outrossim, as vítimas narraram que a subtração das bicicletas foi cometida mediante o uso de grave ameaça, haja vista que os réus ameaçaram agredi-los com caco de vidro que o acusado Tiago empunhava na ocasião.

Válido consignar que, muito embora a vítima Guilherme tenha afirmado em juízo que o caco de vidro estava na posse de Willian durante a prática criminosa, verifica-se que em solo policial, ainda durante o calor dos acontecimentos, ela afirmou que o instrumento cortante estava na posse de Tiago, o que foi confirmado por Tamires tanto em sede policial como em juízo. Resta claro, portanto, que Guilherme se confundiu durante o depoimento prestado em juízo. Tal confusão, no entanto, não prejudica o reconhecimento da elementar da grave ameaça, até porque os réus agiram em conjunto, um aderindo à conduta do outro.

Outrossim, muito embora os ofendidos tenham afirmado que notaram que Tiago não tinha demonstrado muito interesse na subtração da bicicleta, é certo que também

afirmaram que ele queria subtrair o celular de Tamires e, ao perceber que não iria conseguir se apropriar do aparelho eletrônico, acabou acolhendo a determinação do comparsa de subtrair as bicicletas, o que afasta qualquer dúvida quanto ao dolo com agiu.

Importante ressaltar, por oportuno, que as declarações das vítimas são idôneas a possibilitar a formação de juízo de convicção, posto que a regra é presumir que jamais iria imputar o crime a um desconhecido inocente. Essa, sim, é a praxe que se extrai do cotidiano forense, onde se verifica vultoso número de absolvições pelo titubear das vítimas.

A falsa acusação foge da normalidade, somente se podendo vislumbrar quando há sentimentos e motivações outras, que escapam ao ordinário. Assim, o crédito que se confere às declarações da vítima somente pode ser afastado se presentes outras circunstâncias que possam indicar uma possível falsidade em sua palavra, o que, diga-se, não se conclui no presente.

Nesse sentido:

“Prova - Palavra da vítima - Valor - Reconhecimento - As declarações da vítima constituem elemento probatório relevante ao reconhecimento da responsabilidade criminal dos réus. As declarações da pessoa atingida por crimes patrimoniais, como o roubo qualificado, constituem a base da estrutura probatória, ou seja, são o elemento de prova mais importante à demonstração da responsabilidade criminal do acusado - Precedentes - Por fim, não bastassem as declarações precisas da vítima, a oitiva do policial militar que participou da prisão dos acusados confirma a versão por ele apresentada. Recursos improvidos neste aspecto.” (Apelação Criminal n. 1.128.414-3/6 - São Paulo - 1ª Câmara da Seção Criminal - Relator: Márcio Bártoli). Ademais, no caso dos autos, os depoimentos das vítimas foram corroborados pelo relato extrajudicial da testemunha Vitor Martins, o qual afirmou que após tomar conhecimento dos fatos, logo em seguida à subtração, saiu em companhia das vítimas a procura dos assaltantes, logrando êxito em avista-los próximos de uma praça na posse da bicicleta de propriedade da vítima Guilherme, a qual estava sendo conduzida por Willian, enquanto Tiago estava na condição de “carona”, sentado entre o selim e o guidão do meio da bicicleta. No mesmo depoimento a testemunha informou ainda que conseguiu recuperar a bicicleta subtraída, após encostar o veículo que conduzia no pneu traseiro da bicicleta, provocando a queda dos acusados ao solo, os quais, no entanto, não foram detidos pois conseguiram fugir a pé.

Em oposição à certeza extraída das declarações das vítimas e das testemunhas ouvidas ao longo da investigação e a instrução processual, tem-se a fragilidade da versão defensiva apresentada pelos réus, que se limitaram a negar a autoria, não apresentando qualquer álibi que os retire da cena do crime ou que permita concluir que estão sendo acusados falsamente.

Neste ponto, válido lembrar que:

“à defesa no processo penal compete o ônus da prova quanto às excludentes da ilicitude, da culpabilidade, ou acerca da presença de causa extintiva da punibilidade. Assim, se o réu alegar, por exemplo, que se encontrava sob coação moral irresistível, caberá a ele o ônus da prova. De modo semelhante, se o acusado alegar que houve renúncia tácita ao direito de queixa, caberá a ele o ônus da prova quanto à referida causa extintiva da punibilidade (CP, art. I 07, inciso V). Nos mesmos moldes, se o acusado apontar a existência de um álibi, caberá a ele fazer prova de sua alegação[...]

Em suma, enquanto o Ministério Público e o querelante têm o ônus de provar os fatos delituosos além de qualquer dúvida razoável, produzindo no magistrado um juízo de certeza em relação ao fato delituoso imputado ao acusado, à defesa é suficiente gerar apenas uma fundada dúvida sobre causas excludentes da ilicitude, causas excludentes da culpabilidade, causas extintivas da punibilidade ou acerca de eventual álibi. Há, inegavelmente, uma distinção em relação ao quantum de prova necessário para cumprir o ônus da prova: para a acusação, exige-se prova além de qualquer dúvida razoável; para a defesa, basta criar um estado de dúvida” (Renato Brasileiro de Lima, em Manual de Processo Penal, 2015, p. 596/597).

Diante deste quadro probatório, deve ser afastada a tese de insuficiência probatória, haja vista que os elementos de prova reunidos nos autos são fartos e

suficientes para demonstração da autoria delitiva imputada aos réus.

Do mesmo modo, não procede a tese defensiva de desistência voluntária, pois a prova oral revelou que houve a consumação do crime de roubo no momento em que os réus retiraram os bens da esfera de disponibilidade e vigilância das vítimas. Em momento algum os réus desistiram voluntariamente de prosseguir na execução do crime. Já a recuperação das bicicletas ocorreu em momento posterior à consumação do delito, por intervenção das próprias vítimas, e não por ato voluntário dos réus, pois as bicicletas somente foram abandonadas pelos réus depois que uma delas apresentou defeito mecânico, conforme informou a vítima Guilherme em seu depoimento, enquanto a outra foi deixada para trás depois que os réus foram localizados nas imediações do crime com o bem e derrubados da bicicleta pela testemunha Vítor, obrigando os réus a abandonar a res furtiva para prosseguir em fuga.

Diante dessas considerações, afasto o pleito defensivo.

Do mesmo modo, não prospera a tese de defesa que pretende desconfigurar a culpabilidade dos réus, porquanto ainda que se reconheça que os réus são dependentes químicos, como se alega, tal circunstância não conduz ao reconhecimento da inimputabilidade, eis que apenas o entorpecimento decorrente de caso fortuito ou força maior conduz a isenção ou redução da pena (art. 28, §§ 1º e 2º, do CP), o que não é o caso dos autos.

Ademais, não há qualquer dado concreto nos autos de que o alegado consumo imoderado de substâncias entorpecentes pelos réus decorra de patologia que os incapacite a ponto de torná-los inimputáveis. Pelo contrário, durante o interrogatório judicial os réus mostraram-se lúcidos e capazes de entender o caráter criminoso de suas condutas.

Dessa forma, afasto a alegação apresentada, reconhecendo a culpabilidade dos réus. Finalmente, cumpre destacar que a majorante descrita na inicial acusatória restou demonstrada ao final da instrução processual, haja vista que a prática delitiva em conjunto permitiu o maior êxito do crime com a subtração das duas bicicletas dos ofendidos.

Por outro lado, muito embora as vítimas tenham afirmado em juízo que notaram uma postura de liderança do réu Willian durante a prática delitiva, tal afirmação, por si só, se mostra insuficiente para o reconhecimento da agravante sustentada pelo órgão acusatório, uma vez que tal liderança somente se revelou na escolha da res furtiva e não exatamente quanto à prática delitiva.

Conforme restou demonstrado, desde o início da ação criminosa o réu Tiago deixou claro para as vítimas que pretendia subtrair o celular de Tamires, no entanto a subtração do eletrônico não se mostrou possível porquanto a vítima conseguiu se correr para longe dos réus com o aparelho. Nesse momento, então, é que Willian assume a postura de liderança e convence o comparsa a desistir do celular para subtrair as bicicletas que estavam estacionadas na guia.

Portanto, apesar da prova oral ter revelado um comportamento mais ativo de Willian durante a prática delituosa, não se mostra suficiente para comprovação de que ele foi o mentor ou dirigente da ação criminosa.

Nada mais havendo a acrescentar, passo à fixação da pena.

Da pena do réu William Ferreira da Conceição

Na fase inicial, de acordo com as diretrizes fixadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade, as circunstâncias do crime, bem como o comportamento da vítima não permitem a elevação da pena-base. Por outro lado, verifico que o réu ostenta três condenações definitivas anteriores ao fato, do que se extrai seus maus antecedentes, tendo em vista que apenas uma delas será considerada na fase seguinte para caracterização da reincidência (fls. 138/142). Ante tais considerações, fixo a basilar em 1/6 (um sexto) acima do patamar mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos termos do art. 157, caput, do Código Penal. Em segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (fls. 138/142), razão por que agravo a reprimenda em 1/6 (um quinto), a qual atinge 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na derradeira fase, aplico a majorante em razão do crime ter se dado em concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal). Assim, passa a reprimenda a 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Diante da natureza do crime em tela, da pena efetivamente aplicada e da reincidência e maus antecedentes do acusado, não há que se falar em substituição da pena corporal por restritiva de direitos, tampouco é possível a aplicação de sursis, conforme artigos 44, incisos II e III e 77, incisos I e III, ambos do Código Penal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33 § 3º, considerando a reincidência do acusado e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime seria o fechado.

Porém, de acordo com o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (alterado pela Lei nº 12.736/2012), o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. No mesmo sentido dispõe a Súmula nº 716 do E. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória". Nesses termos, observa-se que o réu encontra-se encarcerado preventivamente desde a data do flagrante, ocorrido em 20/02/2021, tempo que se mostra insuficiente à progressão, qual seja, o cumprimento de 20% (vinte por cento) da pena, conforme art. 112, inciso II, da LEP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2021. Logo, fixo, para ele, o regime inicial fechado.

Da pena do réu Tiago Henrique Aparecido Correa

Na aplicação da pena, de acordo com as diretrizes fixadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, circunstâncias e motivação do crime, assim como o comportamento da vítima, não permite a elevação da pena-base, a qual fixo em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos termos do art. 157, caput, do Código Penal.

Não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, por isso mantenho a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na derradeira fase, aplico a majorante em razão do crime ter se dado em concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal). Assim, passa a reprimenda a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.

Por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, não há que se falar em aplicação de benefício de substituição de pena ou suspensão condicional da mesma, nos termos dos artigos 44, inciso I e 77, inciso III, ambos do Código Penal.

Na esteira do que dispõe o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena imposta seria, a priori, o semiaberto.

Não obstante, de acordo com o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (alterado pela Lei nº 12.736/2012), o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. No mesmo sentido dispõe a Súmula nº 716 do E. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória".

Nesses termos, observa-se que o réu se encontra encarcerado cautelarmente desde a prisão em flagrante, tempo que se mostra insuficiente à progressão, qual seja, o cumprimento de 25% da pena, conforme art. 112, inciso III, da LEP. Logo, fixo, para ele, o regime inicial SEMIABERTO.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move WILLIAM FERREIRA DA CONCEIÇÃO, qualificado a fls. 65, e TIAGO HENRIQUE APARECIDO CORREA, qualificado a fls. 82, para CONDENÁ-LOS como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal:

- a) WILLIAM FERREIRA DA CONCEIÇÃO à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal e
- b) TIAGO HENRIQUE APARECIDO CORREA à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.

Os réus devem permanecer encarcerados, posto que, através da presente decisão, foi reconhecida a responsabilidade pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, cometido com violência à pessoa.

Ademais, o réu Willian trata-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes. Não se deslembra, ainda, que fora fixado o regime fechado e semiaberto, respectivamente para o cumprimento inicial de pena, o que, por si só, é incompatível com o estado libertatis. Deve ser levado em consideração, igualmente, a inexistência de previsibilidade de libertação breve, haja vista a recente modificação trazida pela Lei nº. 13.964/19 recrudescer as frações para obtenção da progressão de regime. Dessa forma, a manutenção ao cárcere também se mostra imprescindível para garantia da aplicação da lei penal, notadamente considerando a reprimenda efetivamente aplicada ao sentenciado.

Portanto, há, concretamente, a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar decretado outrora com base em elementos indiciários que foram confirmados por meio da análise do *meritum causae*. Em situações semelhantes, a Corte Paulista assim reconheceu:

“Habeas Corpus – Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico – Prolação de r. sentença – Pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Sentença que manteve a prisão preventiva que se encontra suficientemente fundamentada – Paciente incurso, em tese, em prática de crime hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Ordem denegada” (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2249810-62.2019.8.26.0000; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeverica da Serra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/01/2020; Data de Registro: 23/01/2020) destaquei.

Ante o exposto, os réus não poderão aguardar o resultado de eventual recurso em liberdade. Recomende-se-lhes, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Secretaria do E. Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, conforme circular nº 166 daquele Tribunal.

Diante o que dos autos consta, deixo de condená-lo(a)s às custas processuais.

Determino que a Defesa constituída pelos réus regularize a representação processual no prazo de 10 (dez) dias, mediante a juntada de instrumento procuratório.

P.I. e C.

Ourinhos, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA